

<제7편 재심절차.제17장 재심.제5절 준재심>

I. 의의[민소법 제461조]

1. 준재심의 개념

- 준재심이란 확정된 판결이 아닌 조서나 결정·명령에 대하여 재심사유와 유사한 중대한 하자가 있는 경우, 그 효력을 다투기 위하여 제기하는 비상구제수단을 의미한다. 민사소송법 제461조는 조서에 대한 준재심을 규정하고 있으며, 제449조 등은 결정·명령에 대한 재심(준재심)을 준용하고 있다. 이는 재판의 형식은 판결이 아니더라도 실질적으로 확정판결과 동일한 효력을 가지거나 소송절차를 종결시키는 효력이 있는 경우, 판결의 재심에 준하여 그 오류를 시정할 기회를 부여하기 위함이다.

2. 제도의 취지

- 민사소송법상 기판력이나 집행력이 부여되는 법률관계의 확정은 사법 정의의 실현을 목적으로 한다. 그러나 절차적 과정에서 재심사유에 준하는 치명적인 결함이 발생하였음에도 불구하고 재판의 형식이 판결이 아니라는 이유로 불복을 차단하는 것은 부당하다. 따라서 확정판결에 대한 재심 제도를 원용하여 법적 안정성과 구체적 타당성을 조화시키려는 것이 준재심 제도의 핵심적인 존재 이유다.

II. 요건

1. 대상의 적격성

- 준재심의 대상은 크게 두 가지로 구분된다. 첫째, 확정된 결정 또는 명령이다. 항고로 불복할 수 있는 결정이나 명령이 확정된 경우, 재심사유가 존재한다면 재심의 규정을 준용하여 준재심을 제기할 수 있다. 둘째, 재심사유가 있는 조서다. 화해조서, 청구의 포기·인낙조서와 같이 확정판결과 동일한 효력을 가지는 조서가 그 대상이 된다. 다만, 단순한 변론조서와 같이 기판력이 없는 조서는 준재심의 대상이 되지 않으며, 기판력이 발생하는 조서에 한하여 독립된 소로써 그 효력을 다투 수 있다.

2. 재심사유의 존재

- 준재심은 판결에 대한 재심사유(민사소송법 제451조 제1항 각 호)를 그대로 원용한다. 대표적인 사유로는 법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 법관이 관여한 경우, 대리권의 흠결이 있는 경우, 증거가 된 서류나 증언 등이 위조 또는 허위인 경우, 재판의 기초가 된 판결이나 행정처분이 변경된 경우 등이 포함된다. 조서에 대한 준재심의 경우, 화해나 인낙의 의사표시 과정에 기망이나 착오 등 민법상의 취소사유가 있는 것만으로는 부족하며, 반드시 민사소송법이 정한 엄격한 재심사유가 존재하여야 한다.

3. 기간 및 관할의 준수

- 준재심의 소 역시 판결의 재심과 마찬가지로 재심사유를 안 날부터 30일 이내, 그리고 해당 조서나 결정이 확정된 날부터 5년 이내에 제기하여야 한다. 관할법원은 해당 조서가 작성된 법원 또는 해당 결정·명령을 내린 법원의 전속관할에 속한다. 만약, 상급심에서 화해가 성립하여 조서가 작성되었다면 해당 상급심 법원이 준재심의 관할법원이 된다.

4. 법률상 이익의 존재

- 준재심을 통하여 얻고자 하는 권리구제의 이익이 현존하여야 한다. 이미 해당 법률관계가 다른 경로로 해소되었거나 준재심을 통해 조서의 효력을 부인하더라도 당사자에게 실질적인 이익이 돌아가지 않는 경우에는 부적당한 소가 될 수 있다. 또한 조서의 무효를 주장하는 방법으로서 별소(별개의 소송)를 제기하는 것은 원칙적으로 허용되지 않으며, 반드시 준재심의 절차를 밟아야 한다는 것이 통설과 판례의 태도다. 이는 확정판결과 동일한 효력을 가지는 조서의 권위를 존중하고 소송절차의 혼란을 방지하기 위함이다.

III. 결론

- 준재심 제도는 확정판결 이외의 재판 형식이나 소송행위 기록에 대하여 재심에 준하는 불복의 길을 열어줌으로써 사법 절차의 완결성을 높이는 장치다. 조서나 결정·명령이 가지는 강력한 법적 효력을 고려할 때, 그 성립 과정의 중대한 하자를 방지하는 것은 법치주의 원칙에 반하기 때문이다. 그러나 동시에 재심사유를 엄격히 한정하고 제척기간을 두는 것은 이미 확정된 법률관계를 무기한 불안정한 상태에 두지 않겠다는 입법적 결단이다. 특히, 조서에 대한 준재심은 당사자의 합의에 의해 성립된 화해 등이 사후적으로 공격받는 경우이므로, 판결의 재심보다 더욱 신중한 접근이 요구된다. 당사자는 단순히 자신의 의사표시에 하자가 있었다는 주장만으로는 조서의 효력을 뒤집을 수 없으며, 법이 정한 재심사유를 구체적으로 증명하여야 한다. 이러한 엄격한 요건은 준재심이 남용되는 것을 막고, 재판의 권위와 법적 안정성을 수호하는 필수적인 방어선 역할을 수행한다. 결국 준재심은 절차적 정의를 회복하기 위한 마지막 보루로서, 판결 중심의 구제 체계가 미처 닿지 못하는 사각지대를 보완하는 소송법상의 핵심적 기제로 기능한다.